

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-141

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次交易尚需交易各方履行内部审批程序，包括需提交公司股东大会审议批准，另外本次交易还需通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查，因此本次交易仍存在不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“新希望”）于2023年12月15日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易概述

1、基本情况

为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对白羽肉禽业务引入战略合作方，整合利用优势产业资源，共同助力白羽肉禽业务发展，为公司长期可持续发展提供保障。公司及全资子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东六和”）、北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“北京新希望”）拟与中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧集团”）签署《股权转让协议》，中牧集团拟通过现金方式取得公司旗下禽产

企业自由现金流量=净利润+折旧/摊销+税后利息支出-营运资金增加-资本性支出

2) 市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较, 确定评估对象价值的评估方法。本次评估选用上市公司比较法, 价值比率为PE。

按照上述定价政策, 本次转让中新食品51%股权的价格为270, 045万元, 其中, 新希望转让中新食品20%股权的价格为105, 900万元, 山东六和转让中新食品的2%股权的价格为10, 590万元, 北京新希望转让中新食品的29%股权的价格为153, 555万元。

五、股权转让协议核心条款

(一) 交易各方:

转让方 1: 新希望六和股份有限公司

转让方 2: 山东新希望六和集团有限公司

转让方 3: 北京新希望六和生物科技产业集团有限公司

受让方: 中国牧工商集团有限公司

标的公司: 山东中新食品集团有限公司

(二) 作价及支付:

1、股权转让价款的确定

本次中新食品100%股权作价为529, 500万元, 51%股权交易价格为270, 045万元。

其中, 新希望转让中新食品的20%股权的价格为105, 900万元, 山东六和转让中新食品的2%股权的价格为10, 590万元, 北京新希望转让中新食品的29%股权的价格为153, 555万元。

2、股权转让价款的支付

(1) 在本协议生效之日起3个工作日内且不晚于2023年12月31

日前（但前提是本协议在2023年12月31日前生效），中牧集团支付第一期股权转让价款，具体金额为股权转让价款总额的50%。

（2）在有关方按照本协议第6.4条约定完成工商变更登记后3个工作日内，中牧集团支付第二期股权转让价款，具体金额为股权转让价款总额的35%。

（3）2024年12月31日前，中牧集团支付第三期股权转让价款，具体金额为股权转让价款总额的10.5%。

（4）2025年12月31日前，中牧集团支付第四期股权转让价款，具体金额为股权转让价款总额的4.5%。

3、期间损益的处理

如中新食品自评估基准日至交接基准日期间实现的经审计的合并报表净利润为盈利，则盈利部分由本次股权转让后的中新食品全体股东按各自的持股比例共同享有；如中新食品在前述期间实现的经审计的合并报表净利润为亏损，则中牧集团有权选择从第三期股权转让款中直接扣减按全部亏损金额乘以本次转让股权比例后计算得出的金额，如第三期股权转让款低于需扣减的金额，则转让方应将其已收取的股权转让价款中差额部分金额的资金退还给中牧集团；中牧集团也有权选择要求转让方以货币方式向中牧集团补足按全部亏损金额乘以本次转让股权比例后计算得出的金额。各方同意，将在根据本协议约定签署的《交接协议》中明确期间亏损（如有）的具体支付方式。

（三）本次股权转让的交割

1、各方同意，以下条件全部满足后（以孰晚者为准）的当月最后一天作为交接基准日：

（1）本协议生效；

（2）中牧集团按照本协议约定支付完毕第一期股权转让价款。

在交接基准日确定后，中牧集团的授权人员与转让方指定人员共同对中新食品集团开展交接工作。

各方同意，上述交接工作应在交接基准日之日起2个月内（不应晚于2024年2月29日前）完成。若各方预计无法在前述期限内完成交接时，应在前述期限届满前7日内进行协商，但最晚不应晚于2024年3月31日。各方同意在交接工作完成之日起5个工作日内签署交接协议。各方确认签署交接协议之日为交接完成日。

各方同意最晚在交接完成日之日起三个工作日内（具体时间由中牧集团确定），相互配合办理本次股权转让的工商变更登记手续（包括但不限于按照本协议约定同时变更中新食品的董事、监事及高级管理人员），因办理工商变更登记手续所需费用由中新食品承担。

（四）协议的生效

本协议自各方盖章之日起成立，并在下述条件获得完全满足时生效：

（1） 本协议经各方加盖公章；

（2） 本协议经各方的内部有权机构批准，其中，中牧集团的内部有权机构是指其董事会及其股东中国农业发展集团有限公司的董事会；新希望的内部有权机构是指其董事会及股东大会；山东六和的内部有权机构是指其股东会；北京新希望的内部有权机构是指其股东会；

（3） 本协议所述股权转让通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查。

（五）关联方欠款的处理

（1）对于中新食品与新希望及新希望控制的其他主体之间的非经营性债权债务，应首先进行冲抵，冲抵后如果中新食品集团仍欠新